



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – FORMATION INITIALE – MODULE 1

01 – Environnement et sources juridiques du contrôle transfrontière



**I. Les institutions
européennes**

**II. Les sources du droit
de l'Union européenne**

**III. UE et espace
Schengen**

IV. L'Outre-mer



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LES INSTITUTIONS EUROPEENNES



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



I. Les institutions européennes

La Commission européenne



- **Création : 1958 / Siège : Bruxelles, Belgique**
- « **Gouvernement européen** » : présente les textes de « loi » + gère les politiques et le budget
- **Gardienne** des traités & représente les intérêts communs de l'UE
- **27 commissaires** (1 par Etat membre)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



I. Les institutions européennes *Le Parlement européen*



- **Création : 1952.** Premières élections : **1979.**
- **Siège : Bruxelles, Belgique & Strasbourg, France.**
- **Vote** les “lois”, **représente** les citoyens, **contrôle** le budget et la politique.
- **705 eurodéputés**, 7 groupes politiques et 24 commissions permanentes.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



I. Les institutions européennes

Le Conseil de l'Union européenne (« Le Conseil »)



- Création : **1952** / Siège : **Bruxelles**, Belgique.
- “Présidence de l’Union européenne” par un État membre pendant 6 mois : programme avec priorités politiques.
- **Vote** les “lois”, **adopte** des décisions et des recommandations et **conclut** des accords internationaux.
- **COREPER** : Comité des représentants permanents.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



I. Les institutions européennes

Le Conseil européen



- Création : **1974** / Siège : **Bruxelles**, Belgique.
- **Réunion des chefs d'État ou de gouvernement** (sommet): 4 fois par an.
- **Définit les grandes orientations** & impulse les principales mesures + la politique étrangère & sécurité commune.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



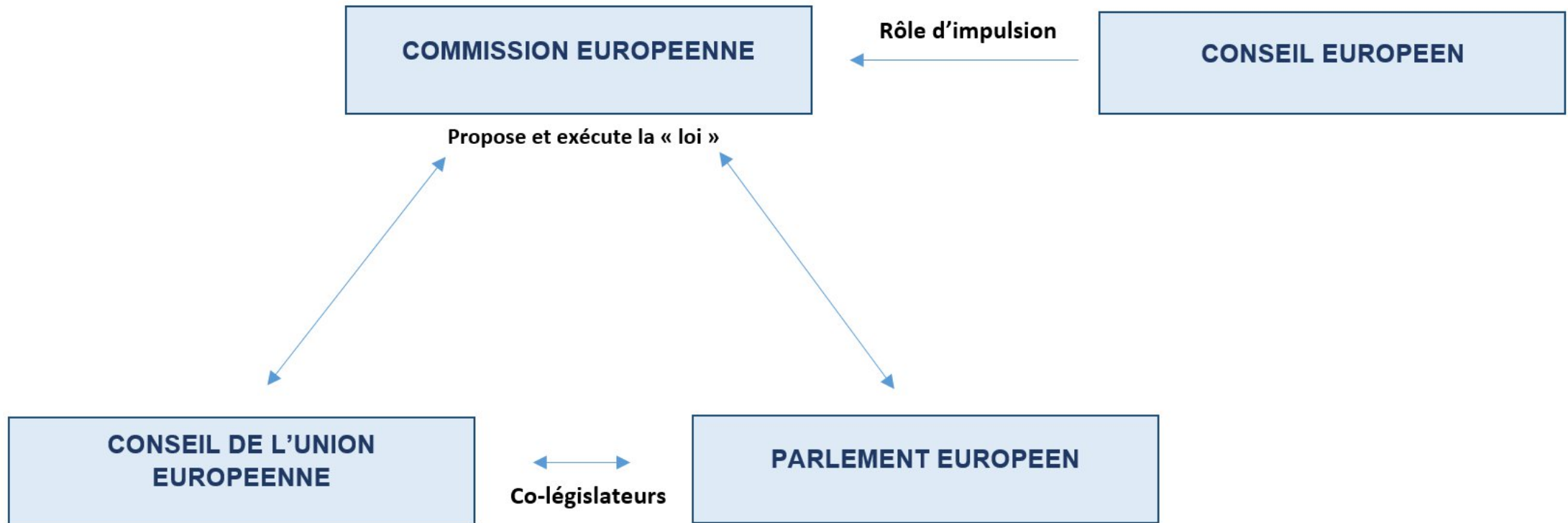
I. Les institutions européennes

Le Cour de Justice de l'Union européenne



- Création : **1952** / Siège : **Luxembourg**, Luxembourg.
- **27 juges** (1 par État membre).
- **Veille** au respect du droit européen + **interprète** les traités.
- **Saisie** pour différents **recours** : manquement, annulation, carence, indemnité.
- **Depuis 2007** : statue sur des recours concernant les visas, l'asile, l'immigration et autres politiques liées à la circulation des personnes

Articulation des institutions européennes



Triangle institutionnel



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LES SOURCES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le droit primaire

- Il s'agit de la source suprême de droit de l'Union européenne (UE)
- Il provient essentiellement :
 - des traités fondateurs : traité de Paris, traité de Rome (rebaptisé traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), traité EURATOM et le traité de Maastricht (également appelé traité sur l'Union européenne)
 - des traités modificatifs : acte unique européen, traité d'Amsterdam, traité de Nice, traité de Lisbonne
 - des traités d'adhésion

Principe de primauté du droit de l'UE :

Le droit né des traités ne peut se voir opposer un texte interne/national



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le droit dérivé

- **Règlement** : = loi directement applicable par les EM sans transposition
- **Directive** : lie les EM quant au résultat à atteindre / Obligation de transposition en droit interne
- **Décision** : produit un effet juridique direct visant un destinataire particulier (État membre, une entreprise ou un particulier)
- **Recommandation** : sans portée juridique / invite à adopter une certaine position.
- **Avis** : sans portée juridique / exprime l'opinion d'une institution sur un sujet donné.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE



ESPACE SCHENGEN



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Définitions

- Accord de Schengen : **1985** (Mis en œuvre 1995).
- **Liberté de circulation** des personnes et harmonisation des contrôles des voyageurs.
- Suppression **des frontières intérieures et renforcement des frontières extérieures** : règles communes en matière de visa de transit et court séjour + harmonisation des modalités en matière de demandes d'asile.
- **29 États membres Schengen. 2 États membres de l'UE ne sont pas membres de l'espace Schengen** :
→ Chypre, Irlande : maintien des contrôles aux frontières mais libre circulation des ressortissants.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Codification des textes

Code Frontière Schengen - CFS (2016) : règlement qui fixe les règles relatives aux frontières extérieures (conditions d'entrée et de contrôle).

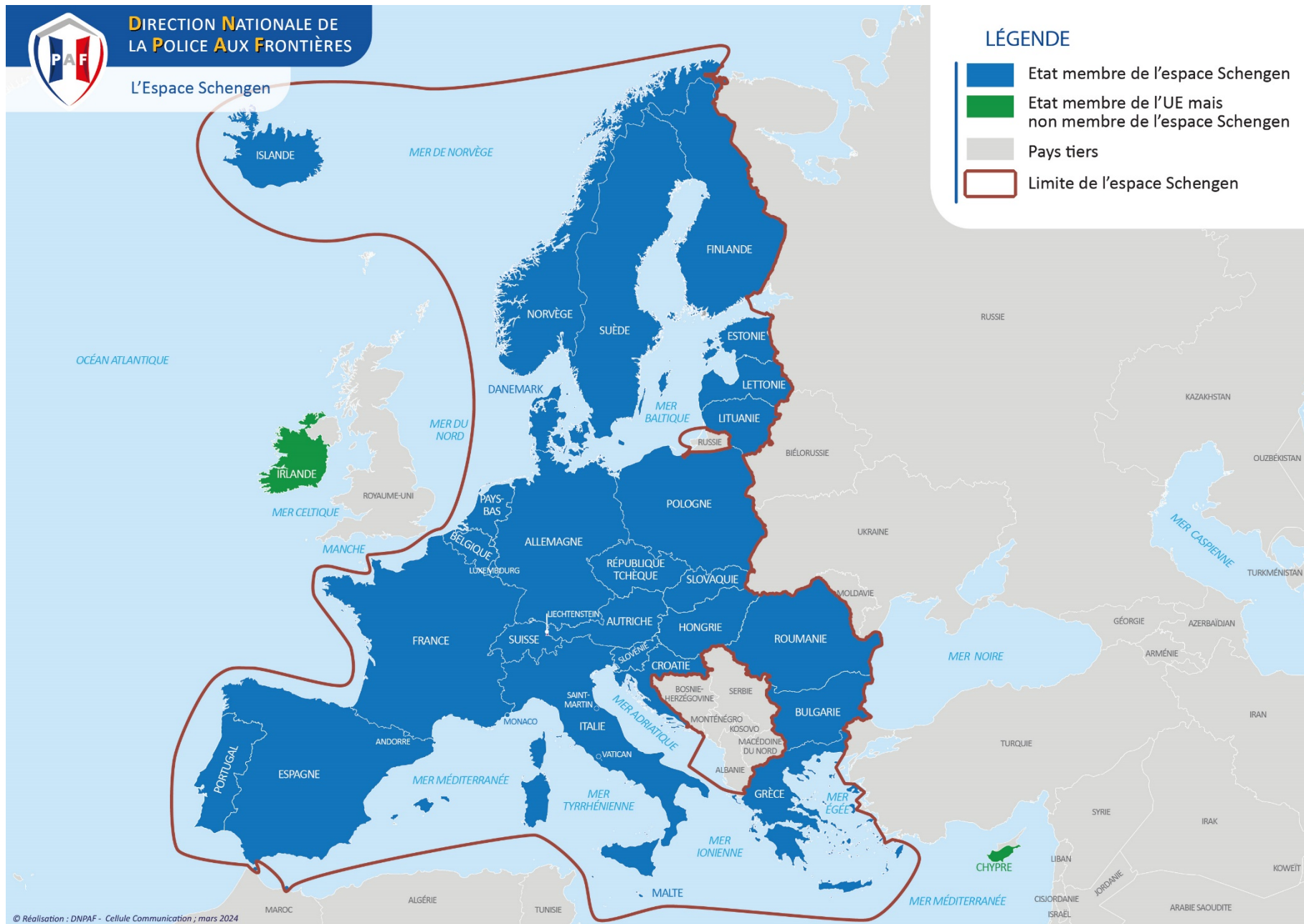
Code Communautaire des Visas - CCV (2009) : règlement qui renforce l'harmonisation de la politique des visas.

→ Les manuels : assistent les garde-frontières et consulats dans leurs missions quotidiennes et facilitent la compréhension du CFS et du CCV (obligatoires et contraignants).



LÉGENDE

- Etat membre de l'espace Schengen
- Etat membre de l'UE mais non membre de l'espace Schengen
- Pays tiers
- Limite de l'espace Schengen



© Réalisation : DNPAF - Cellule Communication ; mars 2024



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE



L'OUTRE-MER

LES DÉPARTEMENTS, RÉGIONS (DROM) ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER (COM)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*

- **11 territoires ultramarins :**
DROM & COM :
→ Dispositions UE directement applicables en DROM.
- **2 territoires spéciaux :** terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et Clipperton.

**POLICE
NATIONALE**





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les DROM : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte au sens de notre réglementation interne.

Ce sont les régions ultrapériphériques (RUP) du droit de l'UE à l'exception de l'île de Saint-Martin qui est une COM ayant le statut de RUP.

Dans les RUP → Les dispositions du droit de l'UE sont directement applicables.





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les COM : Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de notre réglementation interne.

Ce sont les pays et territoires d'outre mer (PTOM) du droit de l'UE.

Dans les PTOM → Les dispositions du droit de l'UE sont directement applicables uniquement si les textes spécifiques à ces territoires le prévoient.





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

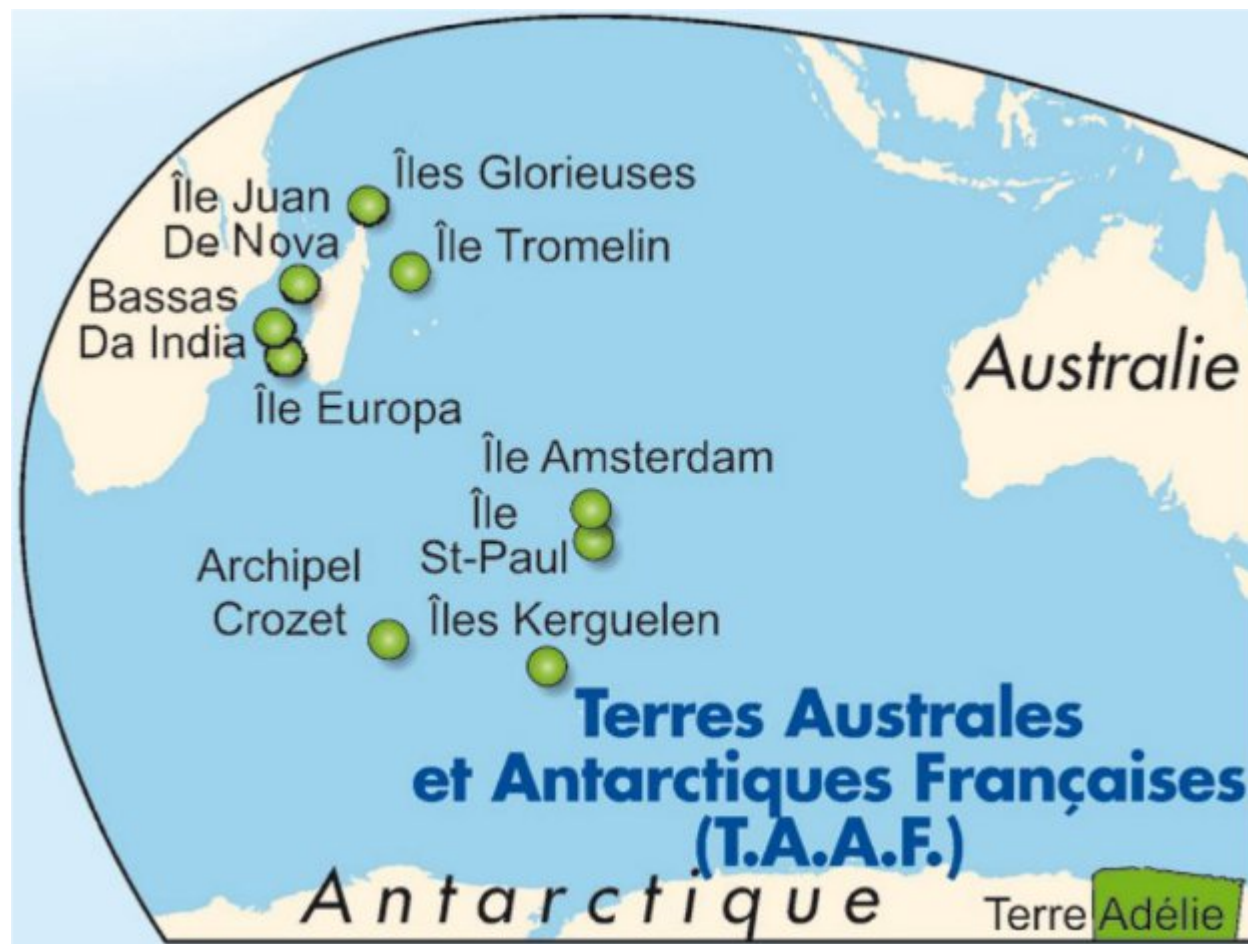
*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les TAAF = Terres australes et antarctiques françaises – loi n°55-1052 du 06 août 1955 : District de Terre Adélie, District de l'archipel de Kerguelen, District de l'archipel de Crozet, District des îles de Saint-Paul et Amsterdam, district des îles Eparses (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa).

Elles sont sous l'autorité d'un représentant de l'État (préfet), chef du territoire, administrateur supérieur des TAAF.

Administration propre, basée dans la commune de Saint-Pierre à la Réunion.





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*

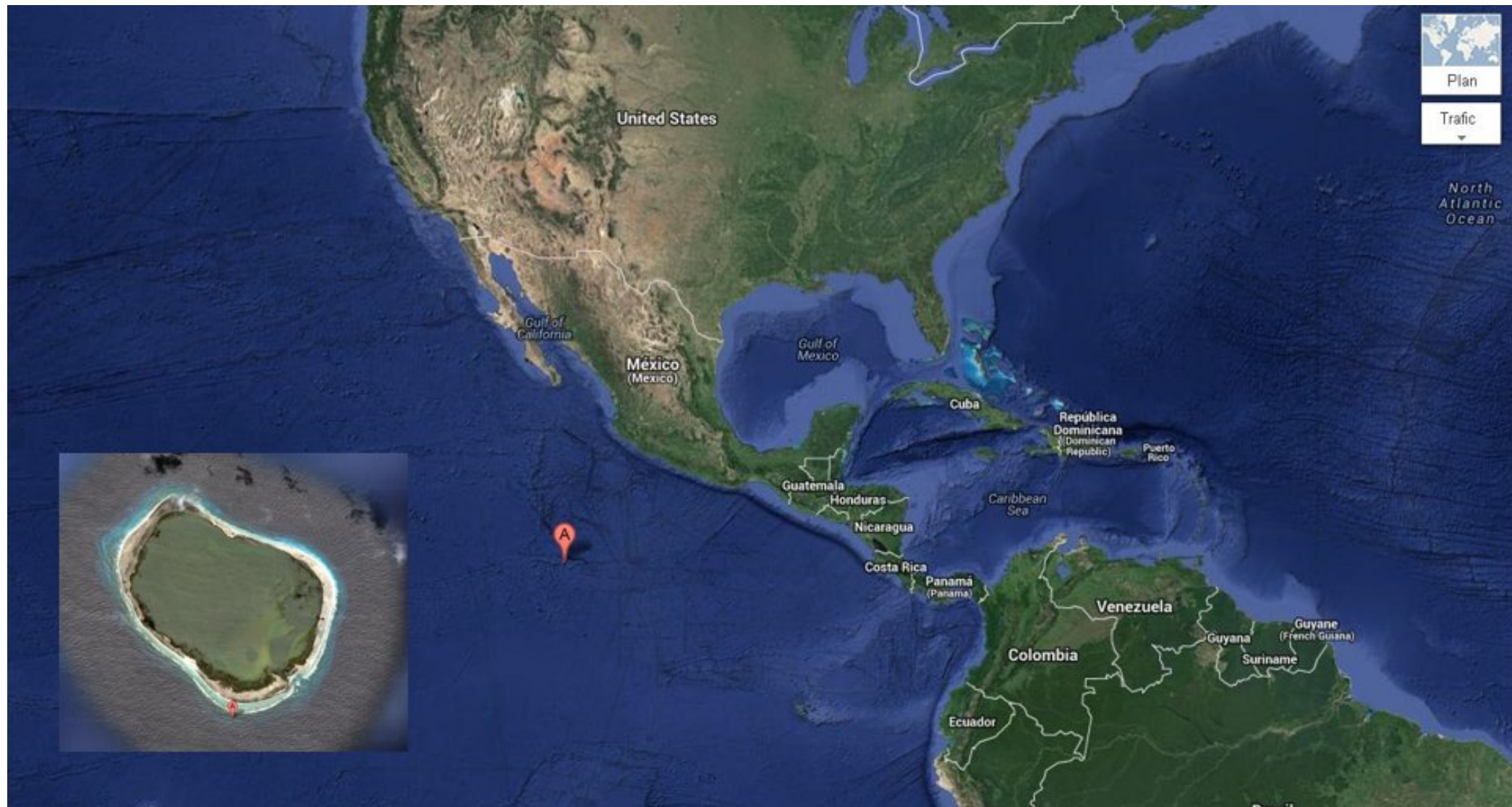


Clipperton = loi n°55-1052 du 06 août 1955 modifiée par la loi n°2007-224 du 21 février 2007

Domaine public de l'État (arrêté du 18 mars 1986 portant classement de l'île de Clipperton dans le domaine public de l'État).

Placée sous l'autorité directe du Gouvernement. Le ministre chargé de l'Outre-mer assure l'administration de l'île et le haut-commissaire de la République en Polynésie française est administrateur délégué de l'île.

En raison de la fragilité du milieu, les accès sont limités aux expéditions spécifiques menées par des chercheurs reconnus, qui doivent préalablement obtenir une autorisation du haut-commissaire de la République en PF.





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Sources juridiques

- L'Outre-mer ne fait **pas** partie de l'espace Schengen : en règle générale, la réglementation européenne ne s'y applique donc pas.
- Le CESEDA et des arrêtés spécifiques fixent les conditions d'entrée dans ces territoires.
- Certaines annexes du manuel Schengen et du manuel des visas s'appliquent cependant :
 - Annexes 5 du MS (= Ann. 10 MDV) concernant les documents de voyage reconnus
 - Annexe 25 du MS (= Ann. 18 MDV) concernant les viatiques
 - Annexe 12 du MS (= Ann. 7A, 7B et 7C du MDV) concernant les VTA
 - Annexe 29 du MS (= Ann. 26 MDV) concernant les VAF marins



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Sources juridiques

- Le CESEDA régit :
 - L'entrée des ressortissants étrangers pour un court séjour dans les DROM-COM
 - La délivrance des titres long séjour aux RPT (Métropole + DROM COM)
 - L'exercice du droit d'asile (Métropole + DROM COM)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Sources juridiques

- Les arrêtés spécifiques les règles applicables pour l'entrée dans les territoires ultramarins en vue d'un court séjour
- Les arrêtés sont disponibles *via* des liens sur le site Intranet de la DNPAF : Contrôle frontières / Sûreté puis Réglementation Outre-Mer :
 - Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Saint Pierre-et-Miquelon : arrêté du 26 juillet 2011
 - Pour Mayotte : arrêté du 04 février 2015
 - Pour Saint Barthélemy et Saint Martin : arrêté du 18 avril 2012
 - Pour Wallis et Futuna : arrêté du 26 juillet 2011
 - Pour la Nouvelle-Calédonie : arrêté du 22 juillet 2011
 - Pour la Polynésie française : arrêté du 29 décembre 2011



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?